

1500059-81.2022.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... de ato infracional equiparado a tráfico de drogas.

Portanto, trata-se de agente que se dedica ao tráfico de drogas, o que afasta a aplicação do privilégio, já que demonstra a dedicação de EDUARDO HENRIQUE à atividade criminosa do tráfico.

Referido benefício é aplicado ao traficante de primeira viagem, que não se dedique às atividades criminosas, o que não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500059-81.2022.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500059-81.2022.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2026193/2022 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 22706881 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO,

69/22/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2026193 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 69/22/429 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ESTEVON

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ESTEVON, qualificado a fls.4, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 28 de janeiro de 2022, por volta das 20h50, na Rua Adriano Franco de Oliveira Canto, na Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Registro, trazia consigo, para fins de tráfico, 132 porções de cocaína, com peso aproximado de 141,89g e 1 porção de maconha, com peso aproximado de 3,2g, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, EDUARDO estava no local, conhecido ponto de drogas e lá realizava o comércio de entorpecentes, quando, ao notar a aproximação dos policiais militares, correu, carregando a sacola plástica que continha as drogas, tendo sido alcançado e detido já quando invadia a casa de Daiane de Oliveira (Rua Viela Jacatirão, 21).

Na sacola plástica que o acusado trazia consigo, os policiais localizaram 132 porções de cocaína e 1 porção de maconha. Com o acusado ainda foram apreendidos a quantia de R\$70,00 em espécie e um telefone celular.

EDUARDO HENRIQUE foi preso em flagrante delito.

Instaurado inquérito policial, foram ouvidos: Marcos Willian Sales Pereira (fls.2), Victor Claro Pupo da Cunha (fls.3) e EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ESTEVON (fls.4).

A peça foi instruída com: auto de prisão em flagrante (fls.1/4), boletim de ocorrência (fls.5/7), auto de exibição e apreensão (fls.10/11), laudo de exame químico toxicológico preliminar (fls.17/20), fotografia, das drogas, do dinheiro e do celular apreendidos (fls.22/24) e relatório final (fls.90/93).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls.53/55).

A denúncia foi oferecida a fls.100 e recebida às fls. 101/102, em 16 de fevereiro de 2022. Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 125/128. O recebimento da denúncia foi mantido às fls. 129/130.

O laudo do exame químico-toxicológico definitivo encontra-se às fls.103/105.

Em audiência foram ouvidos: Victor Claro Pupo da Cunha, Marcos Willian Sales Pereira e EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ESTEVON.

As partes apresentaram memoriais às fls.152/153 e 158/167.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Com efeito, a autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo a auto de prisão em flagrante (fls.1/4), boletim de ocorrência (fls.5/7), auto de exibição e apreensão (fls.10/11), auto de constatação preliminar (fls.17/19), fotografias dos entorpecentes, do dinheiro e do celular apreendidos (fls.22/24), relatório final (fls.90/93), exame químico toxicológico definitivo (fls.106/109), oitiva dos policiais militares e interrogatório do réu.

A testemunha Victor Claro Pupo da Cunha, policial militar, disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Nova, em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram um indivíduo na via pública portando uma sacola de cor branca, que, ao avistar a presença da viatura, empreendeu fuga, acessando a rua Pedro Lopes Dias, esquina com a Adriano Franco e invadiu uma residência abandonada. Disse que seguiram o acusado, que acessou a viela Jacatirão, momento em que invadiu uma casa e se escondeu dentro do banheiro. Disse que foram até a residência, onde a proprietária estava junto de sua filha, detiveram o acusado e apreenderam a sacola que estava com ele, verificando que, no interior da mesma, havia, além dos 132 eppendorfs de cocaína e da porção de maconha, a quantia de R\$70,00 e um aparelho celular. Disse que o acusado em momento algum largou a

sacola, esteve sempre com ela em mãos e que confessou, informalmente, estar traficando na esquina.

A testemunha Marcos Willian Sales Pereira, policial militar, disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, próximo às ruas Adriano Franco e Pedro Lopes Dias, quando avistaram um indivíduo com uma sacola na mão. Disse que, durante a tentativa de abordagem, o indivíduo correu, tendo pulado um muro e acessado a viela Jacatirão. Disse que o seguiram, que o viram adentrar o quintal de uma residência, que a moradora, de nome Daiane, estava muito nervosa e apontou em direção ao banheiro, momento em que eles seguiram até lá. Disse que realizaram a revista pessoal, localizaram a sacola com as drogas e que, informalmente, EDUARDO confessou que estava vendendo drogas.

Interrogado, EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ESTEVON confessou os fatos. Disse que, após sair da Fundação Casa, onde estava cumprindo medida socioeducativa, iniciou em um emprego no mês de maio e, em dezembro, foi despedido. Disse que ficou desesperado e optou pelo tráfico como fonte de retirar dinheiro para ajudar em casa.

Assim, a oitiva dos policiais militares, o interrogatório do réu, o auto de prisão em flagrante delito (fls.1/4), o auto de exibição e apreensão (fls.10/11), o exame químico-toxicológico (fls.21) e as fotos (fls.22/24) demonstram a autoria e a materialidade do delito.

Os policiais foram uníssonos. Disseram que o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes e que o acusado foi apreendido no local, com as drogas e dinheiro.

Não bastasse, interrogado, o réu confessou que estava no local traficando.

Portanto, restou demonstrada a prática do delito de tráfico com relação ao réu EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ESTEVON.

Passo à dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº11.343/06, não era elevada a quantidade de drogas apreendidas (132 eppendorfs de cocaína, com peso aproximado de 141,89g. e 1 porção de maconha, com peso aproximado de 3,2g.).

No que tange às circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal, sobre grau de culpabilidade, o dolo do agente foi o esperado para crimes desta natureza.

EDUARDO HENRIQUE é primário.

Assim, fixo a pena base em seu mínimo legal - 5 anos de reclusão.

Presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, no entanto, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), assim, mantenho a pena em seu mínimo legal - 5 anos de reclusão.

Não há agravantes nem causas de aumento ou diminuição da pena.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, não é aplicável ao réu EDUARDO HENRIQUE.

EDUARDO HENRIQUE quando adolescente foi apreendido em flagrante por duas vezes em ponto de venda de drogas comercializando entorpecentes, conforme se observa em consulta ao sistema SAJ nos autos 1500247-79.2019 e 1500919-84.2020, pelos quais recebeu medidas socioeducativas de liberdade assistida e internação, respectivamente pela prática de ato infracional equiparado a tráfico de drogas.

Portanto, trata-se de agente que se dedica ao tráfico de drogas, o que afasta a aplicação do privilégio, já que demonstra a dedicação de EDUARDO HENRIQUE à atividade criminosa do tráfico.

Referido benefício é aplicado ao traficante de primeira viagem, que não se dedique às atividades criminosas, o que não se aplica ao caso em tela.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 609.022/MS).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. No caso, as instâncias ordinárias, dentro do seu livre convencimento motivado, apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.

3. Em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

4. Tendo em vista que, no caso: a) os atos infracionais praticados pelo ora agravante, enquanto ainda adolescente, foram graves; b) os registros infracionais estavam devidamente documentados nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de suas ocorrências); c) foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais e o crime objeto deste habeas corpus (o qual foi perpetrado quando o réu tinha apenas 18 anos de idade); d) uma das ocorrências de ato infracional diz respeito a tráfico de drogas, que não há como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas".

5. A Corte de origem justificou a fixação do regime inicial mais gravoso com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente na quantidade e natureza das drogas apreendidas e nos registros infracionais anteriores, elementos que, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 698.311/SP, relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/5/2022.).

No mesmo sentido o Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

"Apelação - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Materialidade e autoria comprovadas - Condenação mantida - Descabida a aplicação do "tráfico privilegiado" - Fortes indícios de dedicação a atividades criminosas e de inserção, ainda que em menor grau, na cadeia hierárquica da criminalidade organizada - Ato infracional anterior, equiparado ao tráfico de drogas, que serve como elemento de convicção de

que o agente se dedica à prática delituosa – Precedentes do C. STJ – Regime inicial fechado atraído pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis insculpidas no art. 42 da Lei 11.343/06 – Quantidade de pena privativa de liberdade que, por si só, inviabiliza a substituição por pena restritiva de direitos – Recurso não provido". (Apelação Criminal nº 1500004-42.2021.8.26.0546, a 8ª Câmara de Direito Criminal, Relator, Des. JUSCELINO BATISTA, j. 16/06/2021).

Assim, mantenho a pena em 5 anos de reclusão.

No que tange à pena de multa, pelas mesmas razões acima expostas, fixo a pena no mínimo legal - 500 dias-multa.

Considerando o total de pena aplicada, fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ESTEVON à pena de 5 ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

CONDENO ao réu ao pagamento de taxa judiciária no valor de de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.

O réu permaneceu preso, mas, diante do regime semiaberto interposto, deverá aguardar solto o trânsito em julgado.

Expeça-se alvará de soltura.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial.

Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD.

Determino a devolução do celular se comprovada a propriedade, não sendo comprovado, desde já fica autorizada a sua destruição.

Expeça-se guia de execução provisória.

No mais, cumpram-se as NSCGJ.

P.I.C.

Registro, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA